



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5066302-16.2020.4.04.7100/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ

REQUERENTE: ANGELA RODRIGUES

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido nacional de uniformização interposto pela autora contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, em que se entendeu que a autora não preencheu o requisito do art. 2º, III, da Lei 13.982/2020, até o prazo final para o requerimento do auxílio emergencial (02/07/2020), haja vista o pagamento da última parcela do seguro-desemprego em data posterior (13/07/2020).

Nas razões de recurso, a recorrente suscita divergência entre acórdão combatido e decisão da Turma Recursal de Sergipe, que concedeu o benefício, requerido em 03/04/2020, dentro do prazo limite, mesmo a parte tendo preenchido os requisitos em momento posterior, dentro do prazo de prorrogação do pagamento do benefício pelo Decreto 10.412/2020.

O pedido de uniformização foi admitido pela Presidência desta TNU (evento 5, DOC1).

É o relatório.

VOTO

O recurso foi tempestivamente interposto.

O objeto do presente incidente é a uniformização acerca da possibilidade de concessão residual de auxílio emergencial, requerido até a data limite de 02/07/2020, mesmo se preenchidos posteriormente os requisitos estabelecidos no art. 2º, inciso III, da Lei 13.982/2020.

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma Recursal de origem, o acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização do seguinte modo (evento 1, DOC8):



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência, em ação visando à concessão do auxílio emergencial.

Em suas razões, alega que "Embora mantida a limitação temporal para o requerimento do auxílio assistencial em 02/07/2020, tal restrição nada diz com o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Logo, não há óbice legal ao recebimento do auxílio assistencial na hipótese em que o atendimento aos critérios de elegibilidade ocorra após a data limite de solicitação. Basta, para tanto, que o requerente que tenha requerido o benefício tempestivamente, e que, na ocasião da análise administrativa procedida pela CEF, seja considerado elegível a receber o auxílio financeiro, conforme os critérios elencados na referida Lei." Defende que, neste sentido, o art. 4º do Decreto 10.488/2020 determinou o cumprimento dos requisitos no momento da verificação dos critérios de elegibilidade.

O Juízo a quo assim decidiu:

(...)

O art. 2º da Lei 13.982/2020 possui regras bastante claras quanto aos limites para concessão do beneplácito:

Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:

I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; (Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020)

II - não tenha emprego formal ativo;

III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família;

(...)

Alega a parte demandante que preencheu os requisitos insculpidos no art. 2º da Lei 13.982/2020. Entretanto, entendo que não merece prosperar o pleito. Conforme consta das informações da Consulta de Habilitação de Seguro-Desemprego (1-INF8), o demandante esteve em gozo do referido benefício até 13/07/2020, havendo óbice legal à concessão pretendida em juízo.

Assim, a data-limite para que fosse solicitado o auxílio emergencial findou em 2 de julho de 2020, consoante decreto presidencial regulamentador. Em momento algum, portanto, teve a parte autora preenchido todos os requisitos para concessão do auxílio, que deve ser indeferido.

(...)



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A parte autora, integrante do Cadastro Único (evento1, INF9), teve analisado o pedido de auxílio emergencial enquanto beneficiária do seguro desemprego (evento 1, INF8), motivo do indeferimento administrativo.

Como bem decidiu o magistrado a quo, a parte autora não preencheu o requisito do art. 2º, III, da Lei nº 13.982/2020 até o prazo final para o requerimento do benefício (02/07/2020), haja vista o pagamento da última parcela do seguro-desemprego em data posterior (13/07/2020).

A alegação da recorrente de que o cumprimento dos critérios possa ocorrer após a data limite do requerimento não merece acolhida.

A Lei nº 13.982/2020, ao instituir o auxílio emergencial, determinou o prazo de 3 meses para a concessão do auxílio emergencial (art. 2º, caput), a contar da sua publicação em 02/04/2020, ou seja, até 02/07/2020.

Por sua vez, Decreto nº 10.316/2020, em seu art. 9º-A, dispõe:

*Art. 9º-A Fica prorrogado o auxílio emergencial, previsto no **art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020**, pelo período complementar de dois meses, na hipótese de requerimento realizado até 2 de julho de 2020, desde que o requerente seja considerado elegível nos termos do disposto na referida Lei. **(Incluído pelo Decreto nº 10.412, de 2020)** (grifo nosso)*

Assim, foi estabelecida a prorrogação do auxílio emergencial e a sua eventual concessão para as solicitações realizadas até 02/07/2020, desde que o requerente seja considerado elegível até esta data.

Com efeito, o dispositivo objeto da impugnação limitou-se a aumentar de 3 para 5 a quantidade de parcelas do auxílio emergencial, preservando os critérios de concessão anteriormente fixados na lei instituidora do benefício, dentre os quais o termo final para a solicitação administrativa e para o preenchimento dos requisitos.

Deve-se salientar que o auxílio emergencial foi instituído como medida de urgência e de caráter temporário, para enfrentar a crise econômica e o desemprego decorrentes da pandemia pela COVID-19.

Neste contexto, não há de se cogitar situação em que o requerente, independentemente das condições apresentadas até 02/07/2020, possa ser contemplado a qualquer tempo com o auxílio emergencial, que tem finalidade de amparo provisório, a ser concedido dentro de um período definido.

Observe-se que tal delimitação temporal resta expressamente estipulada na Medida Provisória nº 1.000/2020 que, ao prever o auxílio emergencial residual em até 4 parcelas, determina como prazo final para o seu pagamento a data de 31 de dezembro/2020.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Sobre o atendimento aos requisitos no momento da verificação dos critérios de elegibilidade, conforme estabelecido no Decreto nº 10.488/2020 que regulamenta a MP supramencionada, trata-se de disposição para a extensão de benefício já concedido dentro dos parâmetros legalmente definidos, e portanto não aplicável ao caso concreto.

Desta forma, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, acrescidos dos acima expostos.

Por sua vez, a recorrente aponta divergência na interpretação da legislação federal que rege o auxílio emergencial com relação à decisão da Turma Recursal de Sergipe, autos 0502249-92.2020.4.05.8501 (evento 1, DOC11):

A União juntou aos autos comprovante de que a autora recebeu a última parcela de seguro desemprego no dia 16/7/2020 (anexo nº 16).

O art. 9º, § 3º, do Decreto n.º 10.398/2020 expressamente autorizou o pagamento do auxílio emergencial aos que recebessem "benefício temporário" - seguro-desemprego e seguro defeso -, desde que não cumulativos ("§ 3º Os recebedores de benefícios temporários não poderão acumular o pagamento do auxílio emergencial com o benefício temporário.").

No caso, apesar de a autora haver protocolado o seu requerimento no dia 3/4/2020 (anexo nº 18), a União resistiu à pretensão em 26/8/2020, depois de terem se esgotado as parcelas do seguro desemprego, fazendo surgir o interesse processual da autora, que, por isso, tem direito ao pagamento das quotas partir de julho/2020.

Sobre a forma de pagamento do benefício, a prestação buscada tem natureza especialíssima, pois destinada a prover meio de subsistência a quem não tem renda durante vigência das medidas sanitárias de prevenção e enfrentamento da pandemia da COVID-19.

Só seu caráter urgente já justificaria o deferimento do benefício nos moldes requeridos, pois a parte autora poderia - e pode - ficar sem meios com os quais comprar alimentos e pagar contas básicas (luz e água).

(...)

Acompanho o Relator com os acréscimos abaixo.

Período limite para requerer o benefício: o auxílio emergencial pode ser requerido até 02.07.2020 [3 meses contados da entrada em vigor da Lei nº 13.982/20].

Duração de pagamento: Inicialmente, o art. 2º da Lei nº 13.928/20 assegurou o pagamento de 3 parcelas do auxílio emergencial durante 3 meses a contar da publicação da Lei, contudo a Lei autorizou o Poder Executivo a prorrogá-lo por mais alguns meses nos termos da lei aprovada [Art. 6º da Lei 13.982/20]. Com base



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

no Art. 6º da Lei 13.982/20, o Poder Executivo editou o Decreto 10.412/2020 prorrogando o benefício por mais dois meses, passando o beneficiário a ter direito a 05 parcelas.

Impedimento legal:

5 Não receber benefício oriundo de recursos públicos (benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego, programa de transferência de renda federal), ressalvado o Programa Bolsa Família (art. 2º, III da Lei 13.982/2020). Vide item I

A parte autora recebeu seguro desemprego cujas parcelas encerraram em 16.07.2020. A parte autora pretende o recebimento do auxílio emergencial depois do período de encerramento do seguro desemprego.

Entendo que o referido prazo deve receber uma leitura compreensiva.

Se de um lado o prazo inicial limite seria 02.07.2020 [3 meses contados da entrada em vigor da Lei nº 13.982/20], é de se reconhecer que o Poder Legislativo admitiu que o Poder Executivo estendesse o pagamento para além do prazo inicial [Art. 6º da Lei 13.982/20]. É contraditório vedar o pagamento nestas situações em que a própria legislação admite o pagamento para além do prazo limite. Esclareço que não se trata de competências pagas tardiamente, mas competências pagas após o prazo limite.

Assim, a melhor interpretação é aquela que admite/aceita o requerimento dentro do período em que o Poder Legislativo autorizou o pagamento e o Executivo dilatou o prazo com base na referida autorização, sob pena de acontecer a situação inconveniente: 1) em razão do término do benefício oriundo de recursos públicos, a parte ficou impedida de requerer/receber o benefício; 2) se não houvesse o impedimento anterior, a parte autora faria jus ao pagamento das parcelas do auxílio emergencial; 3) o impedimento não existe mais, contudo o Executivo continua a fazer o pagamento de parcelas; 3) a parte autora está impedida de requerer em razão do desaparecimento do impedimento após o prazo limite que não é tão peremptório assim porque a legislação autorize o pagamento de competências posteriores. Em razão desta situação, entendo razoável estender pelo período do prazo do Art. 6º da Lei 13.982/20 c/c Decreto 10.412/2020.

Dispositivo: Acompanho o Relator.

A matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido, considerando-se prequestionada.

A decisão impugnada exigiu a comprovação da implementação do requisito previsto no art. 2º, inciso III, da Lei 13.982/2020 (não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

2º, o *Bolsa Família*) na data do requerimento administrativo, que foi anterior à data limite de 02/07/2020 (ocorreu em 28/06/2020 - evento 1/7 do processo originário) e quando a parte ainda recebia parcela do seguro-desemprego.

Por outro lado, a decisão paradigma aceitou o cumprimento do referido requisito do auxílio emergencial depois do requerimento (também realizado antes do fim do prazo acima citado, em 03/04/2020, frise-se), desde que dentro do prazo de prorrogação por mais dois meses do pagamento do benefício, conforme Decreto 10.412/2020, editado pelo Poder Executivo a partir da autorização do Poder Legislativo (art. 6º da Lei 13.982/2020).

Portanto, existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e o paradigma indicado, encontrando-se suficientemente demonstrada a divergência jurisprudencial, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

A relevância do tema e a multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria podem ser extraídas da amplitude e abrangência que envolve esta política pública de enfrentamento à crise econômica e pandêmica no contexto nacional, que se encontra em debate nas diversas Regiões que compõem a Justiça Federal, no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Constata-se esta que vem reforçada pelo indicativo de possível afetação como representativo de controvérsia junto a este colegiado uniformizador.

Em face do exposto, entendo relevante seja convertido o rito àquele previsto para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise do mérito para fase posterior à coleta de informações, bem como à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal.

Desde logo, defino o tema controvertido: *Saber se a condição estabelecida no art. 2º, inciso III, da Lei 13.982/2020, para fins de concessão residual de auxílio emergencial, pode ser satisfeita depois do requerimento administrativo realizado antes da data limite de 02/07/2020, mas dentro do prazo de prorrogação do benefício pelo Decreto 10.412/2020.*

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

900000186868v12 e do código CRC **db13fcc9**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ

Data e Hora: 6/12/2021, às 17:28:40

5066302-16.2020.4.04.7100

900000186868.V12